

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1952/2539

นาย เจษดา พงษ์นุ้มกุล
ห้างหุ้นส่วนจำกัดจิตเทวัญ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1387, มาตรา 1390

ป.วิ.พ. มาตรา 55

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 286 มาตรา ข้อ 10

โจทก์ได้ซื้อและรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมตึกแถวจากบริษัทจัดสรรที่ดินโดยมีการประกาศโฆษณาว่ามีทางเข้าออกตึกแถวได้แม้จะไม่ปรากฏว่าบริษัทจัดสรรที่ดินเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินจากคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดินก็ตามก็ถือได้ว่าเป็นการแสดงออกโดยปริยายแล้วว่าจัดให้มีสาธารณูปโภคคือทางพิพาทอันถือได้ว่าเป็นการจัดสรรที่ดินตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 286 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2510 ข้อ 10 ส่วนการที่บริษัทจัดสรรที่ดินจะขออนุญาตจัดสรรที่ดินหรือไม่ก็เป็นเรื่องหนึ่งต่างหากดังนั้นทางพิพาทจึงเป็นภาระจำยอมตามกฎหมายแก่ที่ดินจัดสรรและที่ดินที่โจทก์ซื้อ การที่ทางพิพาทเป็นทางภาระจำยอมโจทก์ซึ่งซื้อที่ดินพร้อมตึกแถวในที่ดินดังกล่าวย่อมมีสิทธิใช้ทางพิพาทได้เมื่อจำเลยซึ่งเป็นผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ต่อจากบริษัทจัดสรรที่ดินยอมอยู่ในบังคับที่จะกระทำการใดๆ อันเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งภาระจำยอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวกมิได้ การที่มีการก่อสร้างโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างกีดขวางทางภาระจำยอมย่อมเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งภาระจำยอมลดไปหรือเสื่อมสะดวกทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายโจทก์ย่อมมีอำนาจฟ้องให้จำเลยรื้อถอนโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างออกไปจากทางภาระจำยอมได้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 131590 พร้อมอาคารพาณิชย์เลขที่ 10/53 ตั้งอยู่ศูนย์การค้ากรนพเก้า ซึ่งโจทก์ซื้อจากบริษัทกรนพเก้าการเคหะจำกัด โดยมีการประกาศโฆษณาว่ามีถนนจำนวน 8 สาย เข้าออกศูนย์การค้าและอาคารพาณิชย์บนที่ดินโฉนดเลขที่ 31569 ที่ดินดังกล่าวจึงตกเป็นภาระจำยอมแก่ที่ดินจัดสรรและที่ดินของโจทก์จำเลยซื้อตลาดสดศูนย์การค้ากรนพเก้า ซึ่งเป็นที่ดินโฉนดเลขที่ 31569 และได้ปลูกสร้างโรงเรือนและแผงร้านค้าคอนกรีตบนถนนสาธารณะปภอค ทำให้กีดขวางจนเป็นเหตุให้โจทก์ไม่สามารถใช้เป็นทางเดินและใช้รถยนต์เล่นเข้าออกไป ขอให้บังคับจำเลยเปิดทางภาระจำยอมโดยรื้อถอนโรงเรือนพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินโฉนดเลขที่ 31569 และทำให้ถนนอยู่ในสภาพที่โจทก์จะใช้ได้สะดวก

จำเลยให้การว่า บริษัทกรนพเก้าการเคหะ จำกัด ได้จดทะเบียนที่ดินโฉนดเลขที่ 31569 ให้เป็นภาระจำยอมของที่ดินโฉนดเลขที่ 131596ซึ่งเป็นของจำเลยเท่านั้น ไม่ได้ให้ตกเป็นภาระทรัพย์สินแก่ที่ดินแปลงอื่นหรือที่ดินของโจทก์เลขที่ 131590 แต่อย่างใด ที่ดินโฉนดเลขที่ 31569 ไม่ใช่ที่ดินจัดสรรตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 286 โจทก์ไม่มีสิทธิเหนือพื้นดินโฉนดเลขที่ 31569 โจทก์และจำเลยไม่มีนิติสัมพันธ์กันจึงไม่มีอำนาจฟ้อง จำเลยมิได้เป็นผู้ปลูกสร้างโรงเรือนร้านค้าแผงคอนกรีตบนที่ดินพิพาทแต่บริษัทกรนพเก้าการเคหะ จำกัด เป็นผู้ก่อสร้างและให้บุคคลภายนอกเช่าเป็นแผงร้านค้า จำเลยได้รับสิทธิและหน้าที่จากบริษัทกรนพเก้าการเคหะ จำกัด มาดำเนินการเท่านั้นจึงมิได้เป็นผู้กระทำละเมิดต่อโจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้จำเลยเปิดทางการจำยอมโดยรื้อถอนโรงเรียน พร้อมสิ่งปลูกสร้างออกไปจากถนนการจำยอมในที่ดินโฉนดเลขที่ 31569 ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรีและทำให้ถนนการจำยอมอยู่ในสภาพใช้ได้สะดวก

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่าบริษัทกรนพแก้การเคหะ จำกัด ทำการจัดสรรที่ดินโฉนดเลขที่ 3169 แบ่งออกเป็นแปลงย่อย 90 แปลง โดยมีได้รับอนุญาตให้จัดสรรตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 286 มีการโฆษณาขายตามเอกสารหมายเลข จ.5 และขายที่ดินจัดสรรโฉนดเลขที่ 131590ตามเอกสารหมายเลข จ.2 พร้อมด้วยตึกแถวบนที่ดินดังกล่าวให้โจทก์และขายที่ดินที่จัดสรรโฉนดเลขที่ 131596 ตามเอกสารหมายเลข ล.8พร้อมด้วยตลาดสดบนที่ดินดังกล่าวให้แก่จำเลย ที่ดินทั้งสองแปลงต่างก็แยกมาจากที่ดินโฉนดเลขที่ 31569 ตามเอกสารหมายเลข จ.4บริษัทกรนพแก้การเคหะ จำกัด ได้จดทะเบียนการจำยอมให้ที่ดินตามเอกสารหมายเลข จ.4 เป็นทางเดินของที่ดินแปลงที่ขายให้แก่จำเลยด้วยคดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยข้อแรกว่าที่ดินพิพาทส่วนที่เป็นถนนตกเป็นภาระจำยอมแก่ที่ดินจัดสรรและที่ดินของโจทก์ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 286 หรือไม่เห็นว่าตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 286 ลงวันที่ 24พฤศจิกายน 2515 นั้น มีใจความสำคัญว่า ข้อ 1 "การจัดสรรที่ดิน"หมายความว่า การจัดจำหน่ายที่ดินติดต่อกันเป็นแปลงย่อมมีจำนวนตั้งแต่สิบแปลงขึ้นไปไม่ว่าด้วยวิธีใดโดยได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเป็นค่าตอบแทน และมีการให้คำมั่น หรือการแสดงออกโดยปริยายว่าจะจัดให้มีสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะ

หรือปรับปรุงให้ที่ดินนั้นเป็นที่อยู่อาศัยที่ประกอบการพาณิชย์หรือที่ประกอบอุตสาหกรรม

"ผู้จัดสรรที่ดิน" หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน

ข้อ 9 ในการวางข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน ให้คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดทำแผนผัง โครงการ และวิธีการในการจัดสรรที่ดิน เพื่อประโยชน์ในการโอนนํ้า การคมนาคมความปลอดภัย และการผังเมือง รวมทั้งเงื่อนไขในสิ่งต่อไปนี้ทุกประการหรือบางประการคือ (2) ระบบและมาตรฐานของถนนประเภทต่าง ๆ ทางเดินและทางเท้าในที่ดินจัดสรรทั้งหมด รวมทั้งการต่อเชื่อมกับถนนหรือทางสายนอกที่ดินจัดสรร

ข้อ 10 ห้ามมิให้ผู้ใดทำการจัดสรรที่ดิน เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ

ข้อ 11 ผู้ขอทำการจัดสรรที่ดินต้องแสดงหลักฐานและรายละเอียดดังต่อไปนี้ด้วย คือ (3) โครงการปรับปรุงที่ดินที่ขอจัดสรรการจัดให้มีสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะต่าง ๆ รวมทั้งการปรับปรุงอื่น ๆ ตามควรแก่สภาพของท้องถิ่น โดยแสดงแผนผังรายละเอียดและรายการก่อสร้างประมาณการค่าก่อสร้างและกำหนดเวลาที่จะจัดทำให้แล้วเสร็จด้วย

ข้อ 15 เมื่อได้ออกใบอนุญาตให้ผู้ใดทำการจัดสรรที่ดินแล้วให้คณะกรรมการรับส่งใบอนุญาตพร้อมทั้งแผนผัง โครงการและวิธีการที่คณะกรรมการอนุญาตไปยังพนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน ณ ที่ที่ดินจัดสรรนั้นตั้งอยู่เพื่อให้จดแจ้งในโฉนดที่ดินภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับ

ใบอนุญาตจากคณะกรรมการว่าที่ดินนั้นอยู่ภายใต้การจัดสรรที่ดิน และเมื่อได้ออกโฉนดที่ดินเป็นแปลงย่อยแล้วให้จัดแจ้งไว้ในโฉนดที่ดินที่แบ่งแยกด้วยทุกแปลง

ข้อ 30 สาธารณูปโภคซึ่งผู้จัดสรรที่ดินได้จัดให้มีขึ้นเพื่อการจัดสรรที่ดินตามแผนผังและโครงการที่ได้รับอนุญาต เช่นถนนสวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น ให้ถือว่าตกอยู่ในภาระจำยอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินจัดสรร และให้เป็นหน้าที่ของผู้จัดสรรที่ดินหรือผู้รับโอนกรรมสิทธิ์คนต่อไปที่จะบำรุงรักษากิจการดังกล่าวให้คงสภาพดังเช่นที่ได้จัดทำขึ้นโดยตลอดไป และจะกระทำการใด ๆ อันเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งภาระจำยอมลดไป หรือเสื่อมความสะดวกมิได้"

เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าบริษัทกรนพเค้าย จำกัด ได้ทำการจัดสรรที่ดินโฉนดเลขที่ 31569 ออกเป็นแปลงย่อยจำนวน 90 แปลง เพื่อขาย โจทก์ได้ซื้อและรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมด้วยตึกแถวบนที่ดินดังกล่าวจากบริษัทกรนพเค้าย จำกัด 1 แปลงและทางพิพาทเป็นทางที่บริษัทกรนพเค้าย จำกัด จัดทำไว้ใช้เป็นทางออกสู่ถนนสาธารณะสำหรับที่ดินทั้ง 90 แปลงดังกล่าว และแม้จะไม่ปรากฏว่าบริษัทกรนพเค้าย จำกัด เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินจากคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดินตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 286 และที่ดินโฉนดเลขที่ 31569 ส่วนที่เป็นทางพิพาทนั้นเป็นที่ดินตามแผนผังและโครงการที่ได้รับอนุญาตก็ตาม ก็ถือได้ว่า การกระทำของบริษัทกรนพเค้าย จำกัด ที่แบ่งแยกที่ดินออกเป็นแปลงย่อย 90 แปลง เพื่อขายนั้น เป็นการแสดงออกโดยปริยายแล้วว่าบริษัทกรนพเค้าย จำกัด จัดให้มีสาธารณูปโภคคือทางพิพาทอันถือได้ว่าเป็นการจัดสรรที่ดินตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 286 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2515 ข้อ 30 ส่วนการที่บริษัทกรนพเค้าย จำกัด จะขออนุญาตจัดสรรที่ดินหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งต่างหาก หากจะเป็นการดำเนินการฝ่าฝืนประกาศของคณะปฏิวัติฉบับดังกล่าวก็ไม่ทำให้การดำเนินการของบริษัทกรนพเค้าย

การเคหะ จำกัด ไม่เป็นการจัดสรรที่ดินตามกฎหมายดังนั้น ทางพิพาทจึงเป็นการ
จำยอมตามกฎหมายแก่ที่ดินที่จัดสรรและที่ดินที่โจทก์ซื้อจากบริษัทกรนพเก่าการ
เคหะ จำกัด จำเลยซึ่งเป็นผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ต่อจากบริษัทกรนพเก่าการเคหะ จำกัด
ย่อมอยู่ในบังคับประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 286 ข้อ 30ที่จะกระทำการใด ๆ อัน
เป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งการจำยอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวกมิได้ ฎีกาจำเลยข้อ
นี้ฟังไม่ขึ้น

ปัญหาต้องวินิจฉัยต่อไปมีว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่เห็นว่า เมื่อวินิจฉัยมา
แล้วว่า ทางพิพาทเป็นทางการจำยอมตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 286 โจทก์
ซึ่งซื้อที่ดินพร้อมตึกแถวในที่ดินจัดสรรดังกล่าว ย่อมมีสิทธิใช้ทางพิพาทได้ การที่มี
การก่อสร้างโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างกีดขวางทางการจำยอม ย่อมเป็นเหตุให้
ประโยชน์แห่งการจำยอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวก ทำให้โจทก์ได้รับความเสีย
หาย เมื่อที่ดินแปลงที่การจำยอมตั้งอยู่โอนมาเป็นของจำเลย โจทก์ย่อมมีอำนาจฟ้อง
ให้จำเลยรื้อถอนโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างออกไปจากทางการจำยอมได้ คำพิพากษา
ศาลอุทธรณ์ชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ปราโมทย์ ชพานนท์-อุระ หวังอ้อมกลาง-เสริม บุญทรงสันติกุล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น